

ASPECTOS LEGALES · BUENAS PRÁCTICAS · USO CORPORATIVO

Protección de Datos e Inteligencia Artificial

Aspectos legales y buenas prácticas para el uso corporativo de la IA.

Dirigido a equipos de IT, desarrolladores, arquitectos, líderes técnicos y usuarios corporativos.

¿Por qué existen las leyes de protección de datos?

Estas leyes **no nacieron por la IA**. La IA solo hizo más visible un problema que ya existía: el valor y el poder de los datos personales.

1

Tienen valor económico

Son un activo comercial y estratégico.

2

Identifican personas

Se conectan con individuos reales.

3

Alimentan decisiones

Créditos, empleo, precios, accesos.

4

Uso limitado a su fin

Solo para aquello que se recolectaron.

Los datos personales pertenecen a las personas.
Las organizaciones solamente los administran.

¿Qué son los datos personales?

Definición

Toda información sobre una persona física que permita identificarla, de forma directa o indirecta.

Ejemplos habituales

Nombre

DNI

Email

Teléfono

Dirección

IP

Fotografía

Voz

Patente

ID digitales

Personal vs Anónimo



Dato personal

Se puede vincular a una persona identificada o identificable. Está protegido por la ley.



Dato anónimo

Ya no permite identificar a nadie, ni siquiera cruzándolo con otros datos. Queda fuera del alcance de la ley.

Datos sensibles: una categoría especial

Revelan aspectos íntimos de la persona y su uso indebido puede causar discriminación o daños graves.

! Salud

! Biometría

! Genética

! Religión

! Orientación sexual

¿Por qué protección especial? Requieren consentimiento reforzado y bases legales más estrictas: un mal uso puede derivar en discriminación.

Regla práctica

Ante la duda de si un dato es sensible, trátalo como si lo fuera: pide autorización, minimiza y evita enviarlo a herramientas no aprobadas.

Principales leyes de protección de datos

GDPR

UNIÓN EUROPEA

El estándar internacional de referencia. Inspira a casi todas las normas modernas.

Ley 25.326

ARGENTINA

Ley de Protección de Datos Personales, conocida como 'Habeas Data' (año 2000).

LGPD

BRASIL

Lei Geral de Proteção de Dados, fuertemente inspirada en el GDPR.

CCPA / CPRA

CALIFORNIA (EE.UU.)

Enfoque en derechos del consumidor y transparencia comercial.

En la práctica: el GDPR funciona como el estándar internacional. Si cumplís con su lógica, estás alineado con casi todas las demás normas.

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR: qué es y sus principios

Qué es

Reglamento europeo (UE 2016/679) que protege a las personas frente al tratamiento de sus datos.

Cuándo aplica

A toda organización que trate datos de personas en la UE, sin importar dónde esté.

Extraterritorialidad

Alcanza a empresas fuera de Europa si ofrecen bienes o servicios a residentes de la UE.

7 principios que debes recordar

- 1 Licitud** Una base legal habilita el uso
- 2 Transparencia** La persona sabe qué ocurre con sus datos
- 3 Finalidad** Solo para el fin declarado
- 4 Minimización** Únicamente los datos necesarios
- 5 Exactitud** Datos correctos y actualizados
- 6 Seguridad** Protección técnica y organizativa
- 7 Accountability** Poder demostrar el cumplimiento

Ley Argentina 25.326

Objetivo

Garantizar la protección integral de los datos personales para asegurar el derecho al honor, la intimidad y el control sobre la propia información.

El rol de la AAIP

La Agencia de Acceso a la Información Pública es la autoridad de control: supervisa, orienta, recibe denuncias y puede sancionar el incumplimiento.

Derechos del titular

1

Acceso

Saber qué datos suyos se tratan y cómo.

2

Rectificación

Corregir datos erróneos o incompletos.

3

Actualización

Mantener la información vigente.

4

Supresión

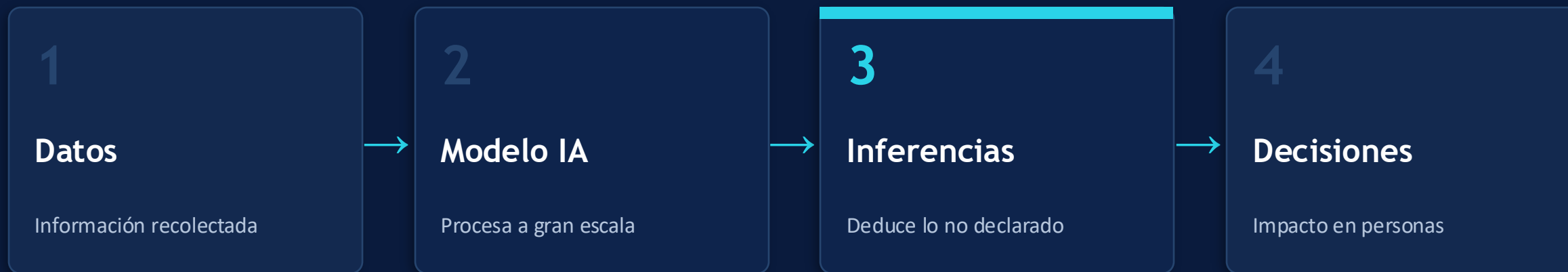
Eliminar datos cuando corresponde.

GDPR vs Ley Argentina 25.326

Aspecto	GDPR (Unión Europea)	Ley 25.326 (Argentina)
Año	2016 (vigente 2018)	2000
Alcance	Extraterritorial: aplica fuera de la UE	Principalmente nacional
Autoridad de control	Autoridades de cada país de la UE	AAIP
Derechos del titular	Amplios: incluye portabilidad y olvido	Acceso, rectificación, actualización, supresión
Enfoque	Rendición de cuentas y gestión del riesgo	Registro de bases y consentimiento
Sanciones	Multas muy elevadas (% de facturación)	Multas y apercibimientos

Comparación de alto nivel, con fines pedagógicos. No sustituye asesoramiento legal.

¿Qué cambia con la Inteligencia Artificial?



La IA no cambia la ley: cambia la escala.

Aumenta enormemente la capacidad de cruzar, correlacionar e inferir información. Datos inofensivos por separado pueden revelar mucho al combinarse — y las inferencias también son datos personales.

El verdadero problema no es la IA

La ley no prohíbe usar Inteligencia Artificial. La ley regula el tratamiento de datos personales.



La pregunta correcta

“¿Tengo derecho a utilizar estos datos para este propósito?”



La pregunta incompleta

“¿Puedo usar ChatGPT?”

Se enfoca en la herramienta, no en los datos ni en la finalidad.

¿Qué significa “tratamiento de datos”?

Tratamiento es casi cualquier cosa que hagas con un dato personal. No hace falta 'analizarlo': con solo tocarlo, ya hay tratamiento.

01

Almacenar

02

Consultar

03

Modificar

04

Analizar

05

Compartir

06

Enviar

07 Resumir mediante IA También es tratamiento.

Consecuencia clave: enviar información a una IA (pegar un texto, subir un archivo, escribir un prompt con datos) es un tratamiento de datos. Se le aplican las mismas reglas que a cualquier otro uso.

¿Qué es la anonimización?

Elimina de forma definitiva e irreversible la posibilidad de identificar a una persona.

Juan Pérez



Cliente 10582

Edad: 43 años



Rango 40-45



Un dato correctamente anonimizado deja de ser un dato personal → y, por lo tanto, deja de estar alcanzado por la ley de protección de datos.

Seudonimización: parecida, pero distinta

Juan Pérez



USR-25489

Existe una tabla
que revierte el ID



Anonimización

- **Irreversible**
- No hay forma de volver a la persona
- Deja de ser dato personal
- Fuera del alcance de la ley



Seudonimización

- **Reversible**
- Una tabla permite reidentificar
- Sigue siendo dato personal
- Sigue alcanzada por la ley

IA de consumo vs IA empresarial

Consumo: ChatGPT Plus · Claude Pro · Gemini Advanced **Empresarial:** ChatGPT Enterprise · M365 Copilot · Azure OpenAI · Claude Enterprise · Vertex AI

Criterio	IA de consumo	IA empresarial
Contrato empresarial	No incluido	Sí, con garantías
Administración centralizada	No	Sí (políticas y roles)
Identidad corporativa (SSO)	Cuenta personal	Sí (Entra ID / SSO)
Auditoría y registros	Limitada	Completa y exportable
Cumplimiento (GDPR, etc.)	No garantizado	Certificaciones y DPA
Uso de datos para entrenar	Posible por defecto	Excluido por contrato
Controles de seguridad	Básicos	Avanzados (DLP, labels)

Un plan de consumo está pensado para individuos: no reemplaza una solución corporativa.

¿Puedo subir datos personales a una IA?

NO

existe una respuesta universal.

Ni un “sí” ni un “no” automático. La legalidad depende del contexto completo, no de la herramienta.

La IA no vuelve ilegal un tratamiento.

El mismo tratamiento puede ser legal o ilegal según el contexto.

Depende de:

- 1 Finalidad del uso
- 2 Base legal aplicable
- 3 Autorización obtenida
- 4 Políticas de la empresa
- 5 Plataforma utilizada
- 6 Medidas de seguridad

El mismo dato, dos escenarios opuestos

Un médico necesita resumir una historia clínica (dato de salud, sensible).



Compatible con GDPR

Usa Microsoft 365 Copilot integrado al sistema del hospital.

- Plataforma empresarial aprobada
- Datos dentro del entorno controlado
- Identidad, permisos y auditoría
- Finalidad médica legítima



Incumple las políticas

Copia la misma historia clínica en un chatbot personal.

- Herramienta no aprobada
- El dato sale del entorno del hospital
- Sin auditoría ni contrato de datos
- Posible uso para entrenamiento

Casos de uso corporativos

Área	Permitido	Anonimizar	Nunca enviar
RR. HH.	Plantillas y textos genéricos	Datos de desempeño / legajos	Datos de salud del empleado
Ventas	Guiones y material público	Nombres y contactos de clientes	Bases completas de clientes
Legal	Modelos y cláusulas tipo	Casos con partes ofuscadas	Expedientes con datos reales
Finanzas	Fórmulas y análisis agregados	Cifras vinculadas a personas	Datos de tarjetas / cuentas
Soporte	Respuestas y guías estándar	Tickets sin identificar	Conversaciones con datos reales

Verde permitido · Ámbar anonimizar antes · Rojo nunca a una IA no autorizada

Buenas prácticas: 5 preguntas antes de usar IA

1 ¿Es una herramienta aprobada?

Usá plataformas habilitadas por tu organización.

2 ¿El dato es realmente necesario?

Aplicá minimización: incluí solo lo imprescindible.

3 ¿Puedo anonimizarlo?

Si el caso lo permite, quitá lo que identifica.

4 ¿Contiene datos sensibles?

Salud, biometría, ideología: máxima cautela.

5 ¿Respeto la finalidad original?

Usalo solo para el fin por el que se obtuvo.

Herramientas Microsoft para cumplimiento

Microsoft Purview

Gobierno, clasificación y protección de la información.

Defender for Cloud Apps

Visibilidad y control sobre las apps de IA en uso (shadow IT).

Sensitivity Labels

Etiqueta y cifra documentos según su nivel de confidencialidad.

Microsoft Entra ID

Identidad, SSO y acceso condicional para cada usuario.

Data Loss Prevention

Evita que datos sensibles salgan o se compartan indebidamente.

Microsoft 365 Copilot

IA empresarial que respeta permisos y etiquetas existentes.

Azure OpenAI

Modelos en tu propio entorno, con controles y sin entrenar con tus datos.

Conclusiones

- ✓ La IA no está prohibida por las leyes de protección de datos.
- ✓ Las leyes regulan el tratamiento de datos personales.
- ✓ El contexto importa más que la herramienta.
- ✓ La plataforma empresarial aporta controles técnicos, administrativos y contractuales.
- ✓ Antes de compartir datos, preguntate si tenés derecho a usarlos para ese propósito.

La pregunta no es “¿Puedo usar IA?”, sino:
“¿Uso los datos correctos, en la plataforma correcta y para la finalidad correcta?”

